



HOJA Valentin
SCHMITT Lilian

RAPPORT JURIDIQUE

MY PULSE

18/01/2026



Sommaire

1. PARTIE INTRODUCTIVE

- Présentation de MyPulse (application de gestion électorale)
- Enjeux juridiques majeurs (secret du vote, intégrité du scrutin, vie privée)

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE

- Protection des données personnelles (RGPD, CNIL)
- Sécurité informatique (principes, mesures attendues)
- Systèmes de vote en ligne (exigences spécifiques, veille CNIL)

3. DONNÉES PERSONNELLES : OBLIGATIONS, RISQUES, CONFORMITÉ

- Types de données manipulées (identité, techniques, participation/vote)
- Obligations principales (minimisation, registre, information, violations)
- Risques majeurs (secret, intégrité, failles applicatives)
- Mesures de conformité (séparation urne/émargement, sécurité, preuves, audits)
- Tableau "registre" (création de compte, émargement, dépôt du bulletin)

Propriété intellectuelle : obligations, risques, conformité

- Positionnement de l'œuvre (logiciel, droit d'auteur, limites brevet)
- Risques principaux (contrefaçon sortante / entrante)
- Protections recommandées (preuve d'antériorité, marque, cadre contractuel)

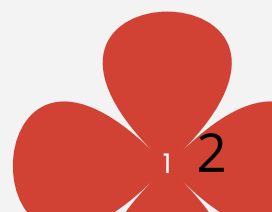
4. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

- Rendre les CGU opposables (acceptation + preuve + versionnage)
- Mentions légales (version SAE interne)
- CGU – Article "Données à caractère personnel"
- CGU – Article "Propriété intellectuelle"

5. ANALYSE DES RISQUES JURIDIQUES

- Tableau synthétique : secret du vote, manipulation des résultats, non-conformité RGPD, indisponibilité, défaillance prestataire, manque de maintenance

6. CONCLUSION





1. PARTIE INTRODUCTIVE :

MyPulse traite des données relatives à des électeurs/utilisateurs (création de compte, authentification, émargement, participation au vote, et éventuellement publication de résultats), ce qui impose un cadrage “protection des données dès la conception” (privacy by design) et une sécurité renforcée. Le risque central, spécifique au vote en ligne, est de compromettre simultanément le secret du vote et l’intégrité/sincérité du scrutin, ce qui peut entraîner à la fois des risques pour les personnes (vie privée) et des contestations du scrutin.

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE

Textes / référentiels “données personnelles”

- Le RGPD (Règlement (UE) 2016/679) s’applique dès lors que l’application traite des données personnelles (identité, identifiants, etc.) et impose des obligations au responsable de traitement (documentation, sécurité, information, etc.).
- La CNIL met à disposition un “Guide RGPD du développeur” qui formalise des points d’attention concrets (privacy by design, sécurisation, minimisation, gestion des durées, exercice des droits).

Sécurité informatique

- La CNIL recommande de sécuriser les communications (ex. mise en œuvre de TLS 1.2 ou 1.3) et d’intégrer la sécurité au cœur de la méthode de développement.
- Sur le vote électronique, la CNIL structure l’approche par objectifs de sécurité et par niveaux de risques, et insiste sur la transparence, l’expertise/audit indépendant, ainsi que la conservation d’éléments techniques probants en cas de contentieux.

Système de votes en ligne

- La CNIL rappelle, pour les élections professionnelles et dispositifs assimilés, l’existence de règles spécifiques sur la collecte et l’utilisation des données des électeurs, et renvoie à une recommandation de sécurité des systèmes de vote par internet / correspondance électronique.
- La CNIL a indiqué travailler à une mise à jour de sa recommandation “vote électronique” (consultation publique 2025, publication annoncée pour 2026), ce qui implique une veille réglementaire pendant et après le développement.



3. DONNÉES PERSONNELLES : OBLIGATIONS, RISQUES, CONFORMITÉ

Données manipulées

- Données d'identification et de contact : nom, prénom, pseudo, email.
- Données techniques : Identifiant utilisateur, logs de connexion, horodatages, journaux d'administration (traçabilité).
- Données de vote : choix exprimé + preuve de participation/émargement ; préservation de l'anonymat lors du vote

Obligations principales (RGPD)

- Minimisation: ne collecter que les données strictement nécessaires au fonctionnement électoral.
- Registre des traitements : tenir un registre décrivant finalités, catégories de données, destinataires, durées de conservation et mesures de sécurité (article 30 RGPD).
- Information des personnes : fournir une information claire sur l'identité du responsable, les finalités, la base légale, les destinataires, les durées et les droits (accès, rectification, effacement, opposition, etc.).
- Gestion des violations : documenter en interne les violations et notifier la CNIL (et parfois les personnes) lorsque le risque pour les droits et libertés est avéré.

Risques majeurs (données + vote)

- Atteinte au secret du scrutin (corrélation entre un électeur et son vote) et/ou pression/contrainte sur l'électeur si le vote n'est pas libre et personnel.
- Compromission de l'intégrité du vote (bourrage, suppression de votes, modification des résultats), portant atteinte à la sincérité des opérations.
- Failles applicatives classiques (mots de passe, sessions, injection, dépendances)

Mesures de conformité (techniques + organisationnelles)

- Séparer strictement les fonctions : gestion des électeurs/émargement vs "urne" (stockage des bulletins) pour éviter toute ré-identification.
- Mettre en place un audit/expertise indépendant avant mise en production du système de vote et conserver des preuves techniques (journaux, éléments d'audit, scellement) pour contestation a posteriori.
- Sécuriser les communications et interdire tout stockage de mots de passe en clair (hash fort + salage, politiques de rotation/complexité si pertinent).





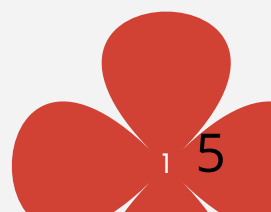
TABLEAU REGISTRE

Activité de traitement	Données	Finalité	Base légale (exemples)	Conversation (principe)	Mesures clés
Création / Gestion de compte	E-mail, identifiant, mot de passe, nom, prénom	Authentification et sécurisation	Contrat / Intérêt légitime (selon contexte)	Durée du compte + purge	Protocole TLS, mots de passe non en clair
Émargement / participation	Identifiant électeur, statut "a voté", horodatage	Empêcher le double vote	Obligation liée à l'organisation du scrutin	Durée du scrutin + archivage probatoire	Séparation émargement / urne
Dépôt du bulletin	Bulletin chiffré / token	Exprimer un vote anonyme	Obligation liée à l'organisation du scrutin	Jusqu'à clôture des votes	Chiffrement, audit, preuves

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : OBLIGATIONS, RISQUES, CONFORMITÉ

Positionnement de l'œuvre (ce que protège le droit)

- Le logiciel (notamment le code source) est une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur (CPI, art. L112-2), sans formalité de dépôt obligatoire.
- Les programmes "pris isolément" sont en principe exclus du brevet, mais un brevet peut être possible si le logiciel s'insère dans une invention technique plus large produisant un effet technique.





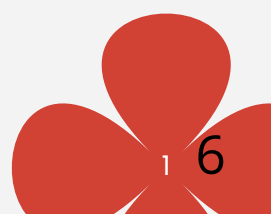
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : OBLIGATIONS, RISQUES, CONFORMITÉ

Risques principaux (PI)

- Risque de contrefaçon “sortante” : intégrer du code, des assets (UI, icônes), ou des bibliothèques sous licence incompatible avec notre modèle (ex. obligations de redistribution, mentions, etc.).
- Risque de contrefaçon “entrante” : copie de notre code/UX, réutilisation non autorisée de notre marque, ou extraction/reprise de contenus (CGU, documentation, éléments graphiques).

Protections recommandées

- Preuve d’antériorité du code : même si la protection est automatique, il est recommandé de “prendre date” (ex. dépôt APP donnant un identifiant IDDN) pour faciliter la preuve en cas de litige.
- Marque : déposer “MyPulse” (et logo) via le portail e-procédures INPI, après vérifications de disponibilité/distinctivité ; le dépôt est publié au BOPI dans un délai annoncé d’environ six semaines.
- Cadre contractuel : CGU/mentions légales (droits sur le logiciel, interdictions de copie/extraction, limites de responsabilité), contrats de cession de droits avec contributeurs (si projet de groupe), et politique de gestion des contributions (Git, droits d’auteur, traçabilité).



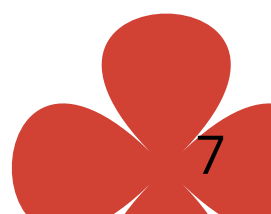


4. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

- Rendre les CGU “opposables” : afficher les CGU au moment de l’inscription/avant usage et recueillir une acceptation explicite (case à cocher).
- Publier une page “Mentions légales” accessible en permanence (ex. lien en footer) et la tenir à jour, car les mentions légales sont obligatoires pour un site professionnel.
- Mettre à disposition une information RGPD claire et accessible (souvent via “Confidentialité / Données personnelles”) et prévoir un point de contact pour l’exercice des droits.

Mentions légales – MyPulse

- Éditeur / responsable du site : Projet étudiant “MyPulse” – HOJA Valentin et SCHMITT Lilian (étudiants BUT Informatique, IUT de Saint-Dié – Université de Lorraine).
- Équipe projet : HOJA Valentin et SCHMITT Lilian / valentin.hoja5@etu.univ-lorraine.fr et lilian.schmittl@etu.univ-lorraine.fr
- Finalité : Démonstration pédagogique interne (non commercialisée).
- Hébergement : [machine locale / VM] – Contact technique : [\[mypulse.company@gmail.com\]](mailto:mypulse.company@gmail.com).
- Données personnelles : se reporter à l’article “Données à caractère personnel” des CGU et/ou à la page “Politique de confidentialité”.





CGU : article "Données personnelles"

Article X – Données à caractère personnel

- Responsable du traitement : HOJA Valentin et SCHMITT Lilian, contact : mypulse.company@gmail.com.
- Finalités : gestion des accès (comptes), organisation et participation à un vote de démonstration, sécurité (journalisation), support et correction d'incidents.
- Données traitées : identité/pseudo, email (si utilisé), identifiants de compte, données de participation nécessaires (ex. statut "a voté").
- Destinataires : uniquement les éditeurs/administrateurs habilités (HOJA Valentin, SCHMITT Lilian) et l'encadrant pédagogique si nécessaire pour l'évaluation/suivi, selon le principe du "besoin d'en connaître".
- Durées de conservation : durée de la SAE + mise en ligne si affinité et accord pédagogique.
- Sécurité : contrôles d'accès, mots de passe jamais stockés en clair, mesures de protection adaptées au niveau d'exposition de l'application (ex. chiffrement des communications si accès réseau), sauvegardes si nécessaire.
- Droits : modalités d'exercice (accès/rectification/suppression selon le contexte) via mypulse.company@gmail.com, et possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

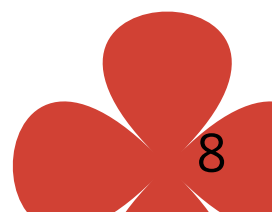
CGU : article "Propriété intellectuelle"

Les CGU permettent aussi de cadrer ce que les utilisateurs ont le droit de faire (ex. pas de copie/extraction/redistribution) et de rappeler que le contenu du site est protégé.

Modèle adapté à une SAE interne :

Article Y – Propriété intellectuelle

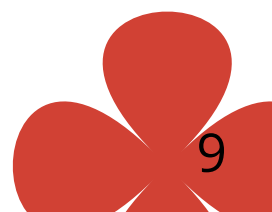
- Titularité : sauf mention contraire, le code source, la base de données, l'interface, le nom "MyPulse" et les contenus associés sont des créations du projet pédagogique, sur lesquels HOJA Valentin et SCHMITT Lilian revendiquent des droits (dans la limite des droits éventuellement détenus par des tiers : IUT, contributeurs, licences).
- Droit d'utilisation : l'utilisateur bénéficie d'un droit d'accès et d'utilisation strictement limité aux besoins de la démonstration pédagogique interne.
- Interdictions : interdiction d'extraire la base de données, de copier/revendre/redistribuer tout ou partie du site, d'altérer les mentions/crédits, ou d'utiliser "MyPulse" en dehors du cadre autorisé sans accord écrit.
- Composants tiers : les bibliothèques, frameworks, polices, médias et outils tiers restent soumis à leurs licences ; l'utilisateur s'engage à respecter les crédits/licences (annexe "Crédits" recommandée).





5. ANALYSE DES RISQUES JURIDIQUES

Risque	Description	Moyens / solutions (résumé)
Atteinte au secret de vote	Corrélation électeur ↔ bulletin.	Séparer "émargement"/"urne", interdire logs liants, chiffrer l'urne.
Manipulation des résultats	Intrusion/modification/suppression de votes.	Contrôles d'accès forts, traçabilité admin, audit/tests sécurité.
Non-conformité RGPD	Info/durées/sécurité insuffisantes.	Minimisation, info claire + contact droits, TLS + mots de passe hashés.
Panne / indisponibilité	Application inaccessible durant le vote.	Supervision simple, sauvegardes, procédure incident/relance.
Défaillance prestataire	Service tiers/hébergeur indisponible ou risqué.	Limiter dépendances, hébergement maîtrisé (VM/IUT), plan de secours.
Manque de maintenance	Vulnérabilités non corrigées, pas de procédure.	Mises à jour, tests automatisés, gestion d'incident documentée.





6. CONCLUSION

Le développement de MyPulse doit concilier la conformité RGPD (information, minimisation, sécurité, durées, gestion des droits) avec les exigences spécifiques d'un système de vote (secret du scrutin, intégrité des résultats, traçabilité adaptée).

Pour limiter les risques juridiques, le projet doit formaliser des mesures vérifiables dans le cahier des charges (séparation urne/émargement, contrôle d'accès, journalisation maîtrisée, tests) et documenter les choix (CGU, mentions légales, règles de conservation, procédure incident).





CAPTURES D'ÉCRANS

TYPES DE COOKIES UTILISÉS

Nous utilisons différents types de cookies pour améliorer votre expérience sur MyPulse :

- **Cookies essentiels** : Indispensables au fonctionnement, ils gèrent l'authentification, les votes uniques par catégorie et les sessions utilisateur. Aucun consentement n'est requis.
- **Cookies analytiques** : Anonymes, ils mesurent l'audience (pages vues, classements consultés) pour optimiser la plateforme. Consentement préalable via notre bandeau.
- **Cookies fonctionnels** : Personnalisent l'interface (thèmes sombre/clair, notifications) et intègrent les partages sociaux pour les résultats de concours. Aucun cookie publicitaire tiers n'est utilisé ; durée maximale de 6 mois, renouvelable avec consentement.

GESTION ET CONSENTEMENT

Lors de votre première visite, un bandeau collecte votre consentement exprès pour les cookies non essentiels. Modifiez vos préférences via l'icône en bas d'écran ou les paramètres de votre navigateur. Refuser les cookies analytiques n'empêche pas l'accès aux votes ou classements.

VOS DROITS

Conformément au RGPD, contactez mypulse.company@gmail.com pour accéder, rectifier ou supprimer les données cookies.

[Gérer les préférences](#)[Refuser non-essentiels](#)[Accepter tout](#)



CAPTURES D'ÉCRANS

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

ACCEPTATION GÉNÉRALE

L'accès à MyPulse implique acceptation pleine de ces conditions par l'entreprise MyPulse.

Tout utilisateur (votant, certifié, admin) s'engage à les respecter ; modifications notifiées par email ou site.

DROITS ET OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

- Votants : Un vote unique par contenu/catégorie ; interdiction de multiples comptes.
- Membres certifiés : Soumettre contenus originaux (média valide) ; statut vérifié par admins.
- Admins : Valident contenus, gèrent catégories ; responsabilité accrue. Contenus illicites (piratage, haine) entraînent refus et sanctions.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

MyPulse détient les droits sur la plateforme ; utilisateurs conservent droits sur leurs contenus soumis, sous licence non-exclusive pour affichage/classements.

Interdiction de scraping ou reverse engineering.

RESPONSABILITÉS ET INTERDICTIONS

- Pas de garantie de disponibilité 100% ; maintenance planifiée.
- Limitation de responsabilité pour dommages indirects liés à l'utilisation.
- Interdit : Fraude votes, spam, mineurs sans autorisation parentale. Suspension/bannissement pour violations ; recours via support.

RÉSILIATION ET LITIGES

Comptes supprimables à tout moment ; litiges sous juridiction française. Entreprise se réserve droit de clôturer services sans préavis.





POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE

MyPulse, en tant que responsable de traitement, respecte strictement le RGPD et la loi Informatique et Libertés.

Nous protégeons les données des utilisateurs (votants, certifiés, admins, invités) avec chiffrement et audits réguliers.

DONNÉES COLLECTÉES

Comptes utilisateurs : Email unique, nom, prénom, mot de passe haché, rôle (votant/certifié/admin/invité), date d'inscription.

Activité : Votes (date, contenu), soumissions de contenus (titre, média, catégorie), notifications, IP des invités.

Certifiés : Réseau social, statut de vérification. Collecte minimale, uniquement pour les fonctionnalités essentielles.

FINALITÉS ET BASE LÉGALE

Données traitées pour gérer votes, valider contenus, publier classements et envoyer notifications (intérêt légitime).

Consentement pour options comme connexions sociales. Conservation : 5 ans post-suppression compte, ou durée des concours.

PARTAGE ET SÉCURITÉ

Aucun partage avec tiers sans consentement ; seuls prestataires internes (hébergement sécurisé) accèdent aux données.

Mesures : HTTPS, limitation d'accès par rôle, backups chiffrés.

COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES

Vos Droits RGPD

Accès, rectification, effacement via mypulse.company@gmail.com.

Opposition, limitation, portabilité ; rétractation du consentement.

Délégué à la Protection des Données disponible pour plaintes CNIL





CAPTURES D'ÉCRANS

MENTIONS LÉGALES

MENTIONS LÉGALES

Liens vers les autres fichiers légaux : [Politique de confidentialité](#), [Conditions d'utilisation](#)

Éditeur du site :

MyPulse

Adresse : 123 Rue de la Musique, 75000 Paris, France

Téléphone : +33 1 23 45 67 89

Email : mypulse.company@gmail.com

Directeurs de la publication : HOJA Valentin et SCHMITT Lilian

Mentions légales : [lien vers la politique des cookies](#)

Hébergement :

Le site MyPulse est hébergé par :

Nom de l'hébergeur : Wamp Server (localement)

Adresse : <https://www.wampserver.com/>

Propriété intellectuelle :

Le contenu du site MyPulse, incluant textes, images, logos et vidéos, est protégé par le droit d'auteur.

Toute reproduction ou utilisation sans autorisation est interdite. Les droits incluent le logo, l'interface graphique, la base de données, etc. Le non-respect de ces droits constitue une contrefaçon.

Droit industriel

Le droit industriel protège les inventions, marques, dessins et modèles industriels utilisés sur le site MyPulse.

Données personnelles :

Conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD, les données collectées sont utilisées uniquement pour les besoins du service. Pour plus d'informations, consultez notre [Politique de confidentialité](#). Conformément à la loi des données numériques.

Responsabilité :

MyPulse s'efforce d'assurer l'exactitude des informations publiées, mais ne peut être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions. L'utilisation du site se fait sous la responsabilité de l'utilisateur.

Juridiction :

Tout litige relatif à l'utilisation du site MyPulse sera soumis aux tribunaux français compétents.